BVwG
Bundesverwaltungsgericht
Republik Österreich

Postadresse:
Erdbergstraße 192 – 196
1030 Wien
Tel: +43 1 601 49 – 0
Fax: : +43 1 711 23-889 15 41
E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
www.bvwg.gv.at
DVR: 0939579

E N T S C H E I D U N G S D A T U M

1 2 . 0 4 . 2 0 2 1

G E S C H Ä F T S Z A H L

W 2 1 1 2 2 3 2 9 5 5 - 1 / 7 E

I M N A M E N D E R R E P U B L I K !

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.ª Barbara SIMMA LL.M. als Vorsitzende und die fachkundige Laienrichterin Margareta MAYER-HAINZ und den fachkundigen Laienrichter Dr. Ulrich E. ZELLENBERG als Beisitzerin und Beisitzer über die Beschwerde des XXXX , vertreten durch XXXX , gegen den Teilbescheid der Datenschutzbehörde vom XXXX , Zl. XXXX , in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig.

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

Das gegenständliche Verfahren betrifft die automatische Weiterleitung von personenbezogenen Daten und Kontoinformationen an die Finanzbehörden des Staates der Steueransässigkeit.

1. Der Beschwerdeführer brachte am XXXX 2020 eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde ein, worin er zusammengefasst ausführte, dass der BMF, der in Österreich für die Durchsetzung des *Common Reporting Standards* („CRS) und der „DAC2"-Richtlinie (= Richtlinie 2014/107/EU) gemäß den Vorschriften des GMSG zuständig sei, spätestens am XXXX 2019 entsprechende personenbezogene Daten des Beschwerdeführers vom deutschen Bundeszentralamt für Steuern erhalten, verarbeitet und an die zuständige Abgabenbehörde weitergeleitet habe. Die automatische Verarbeitung und Übertragung sensibler personenbezogener und finanzieller Daten zwischen einer Reihe von Institutionen und über Landesgrenzen hinweg verletze verschiedene Datenschutzvorschriften und Grundrechte. Darüber hinaus sei der Beschwerdeführer erheblichen und unnötigen Datensicherheitsrisiken ausgesetzt. Mit Hinweisen auf Stellungnahmen der Artikel-29 Datenschutzgruppe (WP29) sowie des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) führte der Beschwerdeführer an, dass es betreffend FATCA sowie den CRS bereits zahlreiche datenschutzrechtliche Bedenken gegeben habe.

In Bezug auf die Sicherheitsrisiken verwies der Beschwerdeführer auf die große Menge an Daten, die im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch verschickt würden, und die Gefahren durch Hacker und Datenverlust. Durch das nur geringe Guthaben des Beschwerdeführers auf seinem Konto in Deutschland sei er damit unverhältnismäßig dem Risiko eines Datenverlusts oder –diebstahls ausgesetzt.

Der CRS sehe eine generalisierte Offenlegung sensibler Informationen in Bezug auf weit gefasste Kategorien von Personen vor. Der CRS beruhe auf weit gefassten Definitionen, die ihren Ursprung im US-amerikanischen System hätten, das über die Bekämpfung von Steuerhinterziehung hinausgehe und Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems im Visier habe. Der

automatische Datenaustausch fände auch gänzlich unabhängig davon statt, ob tatsächlich das Risiko einer Steuerhinterziehung bestehe.

In Bezug auf den Datenschutz sei das CRS-System unverhältnismäßig: Es sehe keine Ausnahmen oder *de-minimis*-Regelungen vor. Demzufolge würden Menschen wie der Beschwerdeführer mit relativ geringen Bankkontoguthaben dem Risiko von Daten-Hacking und Datenverlust in Bezug auf sensible personenbezogene Daten ausgesetzt, was zu Identitätsdiebstahl führen könnte. Das System des Informationsaustausches beruhe auf einer generalisierten Grundlage ohne jegliche Anzeichen von Steuerhinterziehung, weshalb es gegen den in Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO enthaltenen Grundsatz der Datenminimierung verstoße. Im Rahmen des CRS erfolge ein generalisierter Austausch sensibler personenbezogener Daten, ohne Ausnahmen, ohne Beschränkungen oder *de-minimis*-Bestimmungen und auf der Grundlage weit gefasster Definitionen, die in den Empfehlungen der US-amerikanischen FATF enthalten seien.

Der BMF verstoße daher gegen den Grundsatz der Datenminimierung in Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO sowie gegen die in Art. 52 der GRC und Art. 8 EMRK iVm § 1 DSG dargelegten Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit, da der BMF nicht vor der Verarbeitung der Daten das Fehlen von Anzeichen für Steuerhinterziehungen oder die relevanten Umstände des Bankkontos der betroffenen Person berücksichtigen würde. Die DSB möge prüfen, ob der CRS/DAC2 mit der DSGVO und den durch die GRC und die EMRK geschützten Rechten vereinbar sei. Der BMF verarbeite Daten unter Verstoß der Art. 5 Abs. 1 lit. a-c, e und f DSGVO sowie Art. 14 DSGVO. Es sei dem Beschwerdeführer auch keine Datenschutz-Folgeabschätzung bekannt. Schließlich sei der BMF seinen Transparenzpflichten gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a und 14 DSGVO nicht nachgekommen.

2. Am XXXX .2020 erließ die Datenschutzbehörde den verfahrensgegenständlichen Teilbescheid, womit die Beschwerde des Beschwerdeführers hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung im Recht auf Geheimhaltung abgewiesen (Spruchpunkt I.), und der Antrag des Beschwerdeführers, die DSB möge die Vereinbarkeit des CRS bzw. der Richtlinie 2014/107/EU mit der DSGVO und den durch die GRC und die EMRK geschützten Rechten überprüfen und, falls dies nicht der Fall sein sollte, die zuständigen Gerichte Österreichs zwecks Vorabentscheidungsverfahren an den EuGH befassen, zurückgewiesen wurde (Spruchpunkt II.).

Begründend wurde ausgeführt, dass Beschwerdegegenstand des Teilbescheids die Frage sei, ob der Beschwerdeführer durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den

Beschwerdegegner – den BMF – im Rahmen des wechselseitigen Austausches von Steuerinformationen in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt sei. Nicht Gegenstand des Teilbescheids sei die Frage, ob der Beschwerdegegner gegen seine Informationsplichten verstoßen habe, indem er den Beschwerdeführer nicht umfassend iSd Art. 14 DSGVO über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten informiert habe. Diese Frage werde gesondert behandelt.

Zu Spruchpunkt I. werde zuerst festgehalten, dass ein Beschwerdeverfahren vor der DSB verlange, dass ein Antragsteller eine konkrete Verletzung seiner Rechte behaupte. Voraussetzung sei, dass eine betroffene Person durch eine behauptete Rechtsverletzung in ihrer Rechtsposition individuell beeinträchtigt sei. Allgemeine, in Hinblick auf die individuelle Rechtsposition einer betroffenen Person nicht näher spezifizierte Rechtsverletzungen eines/einer Verantwortlichen – mögen sie auch objektiv gegen die durch die DSGVO auferlegten Pflichten verstoßen – könnten hingegen ohne diesen Nachweis nicht zu einer Verletzung subjektiver Rechte führen.

Insoweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung durch „nicht angemessene Schutzmaßnahmen“ vorbringe, werde darauf hingewiesen, dass aus der DSGVO kein Recht abzuleiten sei, wonach eine Person spezifische Maßnahmen gemäß Art. 5 DSGVO verlangen könne. Aus Art. 32 DSGVO sei ersichtlich, dass die Verpflichtung zur Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten den/die Verantwortliche_n bzw. den/die Auftragsverarbeiter_in treffe. Diese Verpflichtung eines/einer Verantwortlichen sowie jene zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO könne die DSB nur im Rahmen eines amtswegig eingeleiteten Prüfverfahrens untersuchen. Der Beschwerdeführer sei gegenständlich den Nachweis schuldig geblieben, dass sich die behaupteten objektiven Rechtsverletzungen [damit gemeint betreffend Datensicherungsmaßnahmen und Datenschutz-Folgeabschätzung] nachteilig auf seine Rechtsposition ausgewirkt hätten.

Zur behaupteten Verletzung im Recht auf Geheimhaltung infolge Vollziehung des GMSG und der zugrundeliegenden unionsrechtlichen Grundlagen durch eine Behörde werde darauf hingewiesen, dass die nachprüfende Kontrolle der DSB darauf beschränkt sei, ob es für die beschwerdegegenständliche Datenverarbeitung eine Rechtsgrundlage gebe und bejahendenfalls, ob die Datenverarbeitung durch diese Rechtsgrundlage gedeckt sei. Die in Frage stehende Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers durch den Beschwerdegegner sei ausdrücklich gesetzlich vorgesehen und falle damit unter einen zulässigen Eingriffstatbestand nach § 1 Abs. 2 DSG. Es könne nicht festgestellt werden, dass

der Beschwerdegegner seine Befugnis nach § 113 GMSG überschritten habe und andere als die vom deutschen BZSt übermittelte Daten an die Abgabenbehörde übermittelt habe. Betreffend die Ermittlung der personenbezogenen Daten sei auszuführen, dass das deutsche BZSt seinerseits zur Übermittlung der personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers gemäß dem deutschen FKAustG verpflichtet sei.

Zu Spruchpunkt II. werde gesagt, dass eine solche Prüfkompetenz alleine dem Verfassungsgerichtshof nach Art. 140 B-VG bzw. dem EuGH nach Art. 267 AEUV obliege, wobei eine Anrufung dieser Gerichtshöfe durch die DSB mangels Rechtsgrundlage nicht in Betracht komme. Ebenso wenig komme die Befassung eines anderen Gerichts durch die DSB in Betracht.

3. Gegen diesen Teilbescheid wurde rechtzeitig die gegenständliche Beschwerde eingebracht, in der zusammengefasst ausgeführt wurde, dass der DSB aufgrund der Ergebnisse des EuGH im Verfahren *Maximilian Schrems*, C-362/14, die Möglichkeit der Anrufung eines Gerichts eröffnet sein müsste, damit dieses die Sache dem EuGH vorlegen können würde. Aus dieser Rechtssache habe sich weiter ergeben, dass es für die Feststellung des Vorliegens eines Eingriffs in das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre nicht darauf ankomme, ob die betreffenden Informationen über die Privatsphäre sensiblen Charakter hätten, oder ob die betroffene Person durch den Eingriff Nachteile erlitten habe. Bei der fehlenden Datensicherheit iZm mit dem CRS gehe es nicht nur um den Anspruch des Beschwerdeführers auf „angemessene Schutzmaßnahmen“ staatlich veranlasster Datenübermittlung über staatlich „approbierte“ Informationssysteme. Im Kern gehe es um die Grundfrage der Notwendigkeit der Maßnahme gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 52 GRC sowie der Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO. Der Grundsatz der Notwendigkeit sei eng auszulegen. Trotz dieser entwickelten Grundsätze erfolge die Verarbeitung sowie die Übermittlung sensibler personenbezogener Daten im Rahmen des GMSG ohne Ausnahmen, Beschränkungen oder *de-minimis*-Regel und auf Grundlage weit gefasster Definitionen, die auf Geldwäsche-Grundsätzen beruhen würden, dh ohne dass die Daten für eine Steuerveranlagung erforderlich oder voraussichtlich erheblich seien. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung von sensiblen Daten, weil der Beschwerdeführer in Deutschland ein Bankkonto mit einem Saldo von 40 € habe, für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung weder verhältnismäßig noch voraussichtlich erheblich. Demzufolge verletze die Datenverarbeitung im Rahmen des GMSG die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit bzw. der Erforderlichkeit gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK, Art. 52 GRC sowie den Grundsatz der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. lit. c DSGVO. In diesem Sinne gehe es um die Feststellung, dass unbescholtene Bürger_innen durch die nicht notwendige Verarbeitung von sensiblen

personenbezogenen Daten unverhältnismäßigen Risiken für ihre Datensicherheit ausgesetzt würden. Zur Datensicherheit werde darauf verwiesen, dass es bereits zahlreiche bestätigte Diebstähle von CRS-Daten gegeben habe, wobei festgehalten werden solle, dass sämtliche Daten, die auf der Grundlage von CRS gesammelt würden, über ein einziges Übermittlungssystem grenzüberschreitend weitergeleitet würden.

Es stehe zusammengefasst fest, dass die DAC2-Richtlinie und das GMSG gegen die primär- und verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundrechte auf Privatleben und Datenschutz sowie gegen den Grundsatz der Datenminimierung verstoßen würden, und dass der BMF durch die Übermittlung der Daten die Datensicherheit des Beschwerdeführers gefährde, weil die Datenverarbeitung und –übermittlung gemäß CRS/GMSG automatisch und mithilfe eines einzigen IT-Systems (nämlich des CTS) erfolge, gegen welches Zweifel betreffend die Datensicherheit bestehen würden. Die Datenschutzbehörde habe die Beschwerde zu Unrecht abgewiesen, da sie über eine klare Prüfbefugnis verfüge bzw. eine solche hätte ausüben müssen. Da es sich um eine europäische Problematik handle, sollte sie dem EuGH vorgelegt werden. Es werde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt sowie, dass in der Sache selbst entschieden und der angefochtenen Teilbescheid der DSB dahingehend geändert werde, dass die Unvereinbarkeit der Verarbeitung der Daten des Beschwerdeführers nach Maßgabe des GMSG mit den Grundrechten der Privatsphäre und des Datenschutzes gemäß Art. 16 Abs. 1 AEUV, Art. 7, 8 und 52 GRC, Art. 8 EMRK sowie § 1 DSG ausgesprochen werde. Weiter werde angeregt, näher formulierte Fragen dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen.

4. Mit Schreiben vom XXXX 2020 legte die Datenschutzbehörde die Beschwerde und den Verwaltungsakt vor.

5. Zum Verfahren ins Deutschland: Der Beschwerdeführer brachte am XXXX 2020 außerdem eine Beschwerde beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Deutschland ein, der diese mit Bescheid vom XXXX 2020 abwies. Begründend wurde ua und zusammengefasst ausgeführt, dass der BfDI die Beschwerde, soweit sie sich auf die XXXX Bank bezogen habe, an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit weitergeleitet habe. Betreffend das (deutsche) BZSt komme er zum Ergebnis, dass dieses nicht gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen habe. Die Übermittlung der Daten sei iSd Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO erforderlich und seien die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 DSGVO betreffend die zugrundeliegende Rechtsgrundlage erfüllt. Der Zweck der Vorschrift beruhe auf einem öffentlichen Interesse, das auch in der DSGVO im ErwG 112 ausdrücklich Erwähnung finde; er stehe in einem angemessenen Verhältnis zum Grundrechtseingriff, und habe der

europäische Gesetzgeber diese Abwägung in der Richtlinie 2014/107/EU bereits vorgenommen. Der ErWG 10 der Richtlinie sehe vor, dass allgemein keine Mindestbeträge in die Richtlinie aufgenommen würden, weil diese leicht zu einer Umgehung des Zwecks herangezogen werden könnten. Der Informationsaustausch in Steuersachen bei ausländischen Finanzkonten fülle eine Lücke, bei der sonst ein strukturelles Informations- und damit auch möglicherweise Vollzugsdefizit in Bezug auf ausländische Kapitaleinkünfte entstehen könnte. Demnach sei die demokratisch legitimierte Abwägungsentscheidung sowohl des europäischen als auch des deutschen Gesetzgebers vertretbar, und die Übermittlungsnorm sowie die darauf gründende Übermittlung der Daten rechtmäßig. Eine Problematik der Übermittlung an Drittstaaten sei gegenständlich nicht zu prüfen, da keine solche vorliege. Zur Datensicherheit werde ausgeführt, dass der internationale automatische Steuerdatenaustausch in technischer Hinsicht nicht von den deutschen Steuerbehörden, sondern von der OECD mit Sitz in Paris gesteuert werde. In diesen sei die Behörde nicht eingebunden und dafür nicht zuständig. Nach Auskunft des deutschen BMF seien ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Zugriffe auf die übermittelten Steuerdaten getroffen worden. Die OECD handle in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortung und habe sich eine eigene Datenschutzordnung gegeben. Mit weiteren Fragen dazu könne sich der Beschwerdeführer an die/den Datenschutzbeauftragte_n der OECD wenden. Im Übrigen werde gebeten zu berücksichtigen, dass Datenübermittlungen zu Steuerzwecken innerhalb der EU über das in der Verantwortlichkeit der EU-Kommission fallende CCN-Netz erfolgen würden.

Gegen diese Entscheidung brachte der Beschwerdeführer am XXXX 2020 Klage beim Finanzgericht XXXX ein. Dieses Verfahren ist unter der GZ XXXX anhängig.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist österreichischer Staatsbürger und in Österreich steueransässig. Er verfügt in Deutschland bei der Bank XXXX über ein Konto mit einem Bankguthaben von 40€.

Auf eine Anfrage des Beschwerdeführers hin gab die Bank XXXX per Email vom XXXX 2019 bekannt, dass es nach dem CRS keinen Freibetrag für kleine Konten gebe, was bedeuten würde, dass die XXXX Bank GmbH verpflichtet sei, jeden Bankkunden (mit DE-IBAN) an das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland zu melden, der in Deutschland nicht steuerlich ansässig sei. Der XXXX Bank GmbH obliege dabei keinerlei Ermessensspielraum, was auch für den gesetzlich festgelegten Umfang der zu übermittelnden Daten gelte.

Eine Anfrage an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern wurde mit Schreiben vom XXXX 2020 derart beantwortet, dass einer Auskunft über die den Beschwerdeführer betreffenden verarbeiteten Daten im Rahmen des Verfahrens CRS gemäß Art. 15 DSGVO die Einschränkung des Art. 23 Abs. 1 lit. e DSGVO entgegen stehe, da demnach ein Auskunftsrecht entfalle, wenn die betroffene Person nicht zu informieren sei. Die Informationspflicht der deutschen Finanzbehörden gegenüber dem Betroffenen, dessen Daten verarbeitet würden, entfalle gemäß § 32 b Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) dt. AO, soweit die Erteilung der Information die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der Finanzbehörden liegenden Aufgaben gefährden würde.

Spätestens am XXXX 2019 erhielt der Bundesminister für Finanzen (BMF) im Rahmen des automatisierten Austausches nach § 2 des deutschen FKAustG den Namen, die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum und den Geburtsort des Beschwerdeführers, sowie die Nummer seines Kontos bei der Bank XXXX , den Kontosaldo oder Kontowert und den Gesamtbruttobetrag der Zinsen. Diese Informationen wurden vom BMF an die zuständige Abgabenbehörde weitergeleitet.

Das Common Transmission System (CTS), über das der automatisierte Datenaustausch abgewickelt wird, wird von der OECD verwaltet.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen ergeben sich aus dem Akt in Verbindung mit dem Vorbringen der Parteien und aus den Rechtsgrundlagen. Sie sind nicht strittig.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

3.1. Rechtsgrundlagen

3.1.1. Die gesetzlichen Grundlagen nach der **DSGVO** lauten auszugsweise wie folgt:

Art. 4 Z 7 DSGVO:

Artikel 4: **Begriffsbestimmungen**

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; […]

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; […]

Art. 5 DSGVO:

Artikel 5: **Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten**

1) Personenbezogene Daten müssen

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“);

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).

Art. 6 DSGVO:

Artikel 6: **Rechtmäßigkeit der Verarbeitung**

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß

Kapitel IX.

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch

a) Unionsrecht oder

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet werden,

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann.

3.1.2. Die gesetzlichen Grundlagen nach dem **DSG** lauten auszugsweise wie folgt

Grundrecht auf Datenschutz

§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen

3.1.3. **Grundlagen zum CRS** (vgl. ErwG 1,2,4, der Richtlinie 2014/107/EU):

Grenzüberschreitender Steuerbetrug und Steuerhinterziehung haben sich in den letzten Jahren zu einer erheblichen Herausforderung entwickelt. Die Bedeutung des automatischen Austausches von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und Steuerhinterziehung wurde auf internationaler Ebene durch die G20 und die G8 anerkannt. Im Anschluss an die Verhandlungen zwischen den USA und verschiedenen anderen Ländern (darunter alle Mitgliedstaaten der EU) über bilaterale Vereinbarungen zum automatischen Informationsaustausch zur Umsetzung des US-amerikanischen FATCA („*Foreign Account Tax Compliance Act*“) wurde die OECD von den G20 beauftragt, auf Grundlage dieser Vereinbarungen einen einheitlichen globalen Standard („*Common Reporting Standard*“ – idF „CRS“, vgl. Common Reporting Standard (CRS) - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)) für den automatischen Informationsaustausch in Steuerfragen zu erarbeiten. Im Juli 2014 veröffentlichte die OECD den gesamten globalen Standard.

Die Richtlinie **2014/107/EU** des Rates vom 09.12.2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU[1] bezüglich der **Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung** führt weiter in ihren Erwägungen *verbatim* aus:

„Die Richtlinie 2011/16/EU des Rates sieht für bestimmte Arten von Einkünften und Vermögen überwiegend nicht finanzieller Art, über die Steuerpflichtige in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Ansässigkeitsstaat verfügen, bereits einen verpflichtenden automatischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten vor. Des Weiteren führt sie ein schrittweises Vorgehen ein, um den automatischen Informationsaustausch durch die stufenweise Ausdehnung auf weitere Arten von Einkünften und Vermögen zu verstärken, und schafft die Bedingung ab, dass nur verfügbare Informationen auszutauschen sind. Angesichts der zunehmenden Möglichkeiten für Investitionen im Ausland in eine große Vielfalt von Finanzprodukten haben die bestehenden Instrumente der Union und der internationalen Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Besteuerung an Wirksamkeit bei der Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung verloren.

Wie der Europäische Rat in seiner Aufforderung betont hat, ist es angebracht, die bereits in Artikel 8 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU vorgesehene Erweiterung des automatischen Informationsaustauschs in Bezug auf in anderen Mitgliedstaaten ansässige Personen voranzubringen. Eine Initiative der Union wird ein kohärentes, einheitliches und umfassendes unionsweites Konzept für den automatischen Informationsaustausch im Binnenmarkt gewährleisten, wodurch die Kosten für Steuerverwaltungen und Wirtschaftsbeteiligte sinken würden.

Die Bezugnahme auf einen Mindestbetrag in Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2011/16/EU sollte entfallen, da eine solche Schwelle in der Praxis wohl nicht durchführbar ist.

Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, darunter auch mit dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten.“ (ErwG 5, 6, 13, 17).

3.1.4. Das **Bundesgesetz zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten** (Gemeinsamer Meldestandard – Gesetz, abgekürzt **GMSG**) setzt die **Richtlinie 2011/16/EU** über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung

[1] Vgl. auch den Begriff „*Directive on Administrative Cooperation*“, wobei der Stand der Richtlinie 2014/107/EU als „**DAC2**“ abgekürzt wird. DAC2 betrifft Bankdaten von EU-Mitgliedstaaten und derzeit 26 OECD-Staaten.

der Richtlinie 77/99/EWG um. Das GMSG wurde mit den Änderungen in BGBl. I Nr. 116/2015 vom 14.08.2015 an die **Richtlinie 2014/107/EU** angepasst[2].

Nach dem GMSG übermittelt der Bundesminister für Finanzen jährlich innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das sich die Informationen beziehen, nach einem automatisierten Verfahren der zuständigen Behörde jedes teilnehmenden Staats folgende Informationen:

1. Name, Adresse, Steueridentifikationsnummer(n) sowie Geburtsdatum und -ort (bei natürlichen Personen) jeder meldepflichtigen Person, die Inhaber des Kontos ist, sowie bei einem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den nach Anwendung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach den Anlagen eine oder mehrere beherrschende Personen ermittelt wurden, die meldepflichtige Personen sind, Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer(n) des Rechtsträgers sowie Name, Adresse, Steueridentifikationsnummer(n), Geburtsdatum und -ort jeder meldepflichtigen Person,
2. Kontonummer (oder funktionale Entsprechung, wenn keine Kontonummer vorhanden),
3. Name und (gegebenenfalls) Identifikationsnummer des meldenden Finanzinstituts,
4. Kontosaldo oder -wert (einschließlich des Barwerts oder Rückkaufwerts bei rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträgen) zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder, wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos,
5. bei Verwahrkonten:

a) Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttobetrag der Dividenden und Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto vorhandenen Vermögenswerte erzielt und jeweils auf das Konto (oder in Bezug auf das Konto) im Laufe des Kalenderjahrs eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie

b) Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanzvermögen, die während des Kalenderjahrs auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden und für die das meldende Finanzinstitut als Verwahrstelle, Makler, Bevollmächtigter oder anderweitig als Vertreter für den Kontoinhaber tätig war,

6. bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des Kalenderjahrs auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, und
7. bei allen anderen Konten, die nicht unter Z 5 oder Z 6 aufgeführt sind, der Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Konto während des Kalenderjahrs an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gutgeschrieben wurde und für den das meldende

[2] vgl. 685 d.B. (XXV. GP) - Bankwesengesetz, Änderung; Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, Kapitalabfluss-Meldegesetz u.a. (parlament.gv.at)

Finanzinstitut Schuldner ist, einschließlich der Gesamthöhe aller Einlösungsbeträge, die während des Kalenderjahrs an den Kontoinhaber geleistet wurden (vgl. § 112 Abs. 1 GMSG).

§ 113 GMSG führt aus, dass von teilnehmenden Staaten im Rahmen des nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen automatischen Informationsaustausches eingehende Informationen vom Bundesminister für Finanzen ein Mal jährlich an die zuständigen Abgabenbehörden weiter geleitet werden.

Mit der Vollziehung des GMSG ist der Bundesminister für Finanzen betraut (§ 116 leg.cit.).

3.1.5. § 2 deutsches **FKAustG** lautet:

§ 2 Gemeinsamer Meldestandard

Gemäß den geltenden Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und Sorgfaltsvorschriften tauscht das Bundeszentralamt für Steuern innerhalb der festgelegten Frist nach § 5 Absatz 2 in Verbindung mit § 27 mit der zuständigen Behörde jedes anderen meldepflichtigen Staates die ihm hierzu von den Finanzinstituten nach diesem Gesetz übermittelten Daten aus; diese sind:

1. der Name, die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer oder -nummern sowie bei natürlichen Personen das Geburtsdatum und der Geburtsort jeder meldepflichtigen Person, die Inhaber eines meldepflichtigen Kontos ist, sowie bei einem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den nach Anwendung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß dem Gemeinsamen Meldestandard eine oder mehrere beherrschende Personen ermittelt wurden, die meldepflichtige Personen sind, der Name, die Anschrift und die Steueridentifikationsnummer oder -nummern des Rechtsträgers sowie der Name, die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer oder -nummern, das Geburtsdatum und der Geburtsort jeder meldepflichtigen Person;

2. die Kontonummer oder funktionale Entsprechung, wenn keine Kontonummer vorhanden ist;

3. der Name und gegebenenfalls die Identifikationsnummer des meldenden Finanzinstituts;

4. der Kontosaldo oder Kontowert einschließlich des Barwerts oder Rückkaufwerts bei rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträgen zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos;

5. bei Verwahrkonten

a) der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, der Gesamtbruttobetrag der Dividenden und der Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto vorhandenen Vermögenswerte

erzielt und jeweils auf das Konto oder in Bezug auf das Konto im Laufe des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie

b) die Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanzvermögen, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden und für die das meldende Finanzinstitut als Verwahrstelle, Makler, Bevollmächtigter oder anderweitig als Vertreter für den Kontoinhaber tätig war;

6. bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, und

7. bei allen anderen Konten, die nicht Verwahrkonten oder Einlagekonten sind, der Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Konto während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gutgeschrieben wurde und für den das meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschließlich der Gesamthöhe aller Einlösungsbeträge, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber geleistet wurden.

3.2. Der gegenständliche Beschwerdesachverhalt betrifft eine Übermittlung von Daten nach der Richtlinie 2014/107/EU, dem deutschen FKAustG und dem österreichischen GMSG an den österreichischen BMF sowie durch diesen an das zuständige Finanzamt.

3.2.2. In der Sache:

Anwendungsbereich Datenschutz. Sensible Daten?

Beschwerdegegner der Beschwerde vor der Datenschutzbehörde war gegenständlich der Bundesminister für Finanzen (BMF), der die in § 2 FKAustG (siehe korrespondierend dazu § 112 GMSG) genannten Daten durch das deutsche BZSt bis 31.09.2019 erhielt, speicherte und insoferne weiterverarbeitete, als dass er sie gemäß § 113 GMSG an das zuständige österreichische Finanzamt übermittelte.

Nach § 2 FKAustG (vgl. korrespondierend § 112 Abs. 1 GMSG) sind von der hier monierten Meldepflicht die folgenden Daten – soweit hier wesentlich – umfasst: Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, bei natürlichen Personen das Geburtsdatum und der Geburtsort jeder meldepflichtigen Person; die Kontonummer, der Kontosaldo oder –wert sowie der Gesamtbruttobetrag der Zinsen.

Bei diesen Daten handelt es sich jedenfalls um personenbezogene Daten iSd Art. 4 Z 1 DSGVO. Die genannten personenbezogenen Daten werden im Rahmen des automatischen

Informationsaustausches durch den BMF zumindest erhoben, gespeichert, offengelegt durch Übermittlung und abgefragt, womit auch eine Verarbeitung iSd Art. 4 Z 2 DSGVO vorliegt.

Ebenso ist durch die Verarbeitung der zu meldenden Daten der Anwendungsbereich des § 1 DSG eröffnet, da an ihnen ein schutzwürdiges Interesse vorausgesetzt werden kann.

Es handelt sich jedoch – entgegen den wiederholten diesbezüglichen Anmerkungen des Beschwerdeführers in seinen schriftlichen Eingaben – nicht um „sensible“ Daten: diese sind in Art. 9 DSGVO als „besondere Kategorien von Daten“ derart definiert, dass damit personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, gemeint sind, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. IZm dem DSG sind unter „besonders schutzwürdigen Daten“ in § 1 Abs. 2 DSG Daten natürlicher Personen über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse und philosophische Überzeugung, Gesundheit und Sexualleben gemeint (vgl. *Bresich/Dopplinger/Dörnhöfer/Kunnert/Riedl*, DSG, K 15 zu § 1). Weder gehen aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers in seinen Eingaben, noch aus den Feststellungen Hinweise hervor, dass aus den identifizierenden Merkmalen einer steuerpflichtigen Person sowie aus einer Kontonummer und einem Kontostand Informationen ableitbar sind, die Rückschlüsse zu den oben genannten Kategorien erlauben würden. Von „sensiblen“ und damit wohl gemeint „besonders schutzwürdigen“ Daten kann daher gegenständlich nicht gesprochen werden.

Die genannten Verarbeitungen finden im Anwendungsbereich des Unionsrechts, sogar in der Durchführung von Unionsrecht, statt und fallen nicht unter die Ausnahmen einer Verarbeitung im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, durch Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten oder durch Behörden im Strafrechtsbereich, weshalb der sachliche Anwendungsbereich der DSGVO gemäß Art. 2 leg. cit auf den gegenständlichen Sachverhalt gegeben ist.

Verarbeitungsgrundsätze

Die DSGVO sieht in ihrem Art. 5 zu den Grundsätzen für die Datenverarbeitung ua vor, dass diese zweckgebunden und dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt zu sein hat (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit b und c DSGVO).

Der Zweck der Datenverarbeitung, der sich den ErwG der Richtlinie 2014/107/EU entnehmen lässt, bezieht sich auf die Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung. Aus der Forderung des Europäischen Rates vom 22.05.2013, den automatischen Informationsaustausch auf Unionsebene und weltweit zu erweitern, um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung einzudämmen, ergibt sich ein unionsweites politisches Ziel und damit ein klar definiertes öffentliches Interesse, das dem Gemeinwohl dient. Dieser Zweck findet seine Umsetzung in Österreich im GMSG (vgl. Erläuterungen, 685 der Beilagen XXV.GP). Dass der Zweck der Datenverarbeitung damit ausreichend eindeutig festgelegt und legitim ist, steht somit nicht in Frage.

In Bezug auf den Grundsatz der Datenminimierung besteht nach der DSGVO die Anforderung an die Verarbeitung, dass sie a) dem Zweck angemessen und b) erheblich sein muss (vgl. *Hötzendorfer/Tschohl/Kastelitz* in *Knyrim,* DatKomm Art 5 DSGVO (Stand 7.5.2020b, rdb.at)): Für die Zweckerreichung, nämlich für die Eindämmung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und grenzüberschreitenden Steuerbetrugs durch einen automatischen Informationsaustausch über Geldwerte auf Konten außerhalb des Staates der Steueransässigkeit, ist die Übermittlung der gesetzlich vorgesehenen identifizierenden Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und –ort, Steueridentifikationsnummer, sowie der Daten, die Hinweise auf die Geldwerte im Ausland beinhalten (Kontonummer und Saldo) jedenfalls angemessen und auch erheblich, um eine Prüfung einer allfälligen Steuerhinterziehung oder eines Steuerbetrugs auch vornehmen zu können. Die Erheblichkeit ist gegenständlich auch durch den Test gegeben, dass sich einzelne der übermittelten Daten nicht wegdenken lassen, und der Zweck trotzdem erreichbar wäre. Der Umfang der übermittelten Daten – nämlich soweit hier relevant Name, Adresse, Steueridentifikationsnummer, Geburtsdatum und –ort, Kontonummer, Kontowert oder –saldo und Gesamtbruttobetrag der Zinsen – ist deutlich abgegrenzt, auf den Zweck bezogen und nicht überschießend.

Die Datenverarbeitung durch den BMF erfolgt(e) automatisch und ohne Rücksicht auf einen Verdachtsfall einer möglichen grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung, noch in Bezug auf die Höhe des Betrags auf dem deutschen Konto. Der Beschwerdeführer moniert daher in seinen Eingaben das Fehlen eines Anfangsverdachts und/oder einer *de minimis*-Regel in Bezug auf die Höhe der Beträge, um die es beim Informationsaustausch gehen kann.

Zum zweiten Punkt beinhaltete Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2011/16/EU noch die Regelung, dass eine zuständige Behörde bekannt geben konnte, in Bezug auf den automatischen Austausch von bestimmten Arten von Einkünften und Vermögen (Vergütungen aus

unselbständiger Arbeit, Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen, Lebensversicherungsprodukte, Ruhegehälter, Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte daraus) solche unterhalb eines bestimmten Betrags nicht bekommen zu wollen. Die Richtlinie 2014/107/EU sieht nun ausdrücklich vor, die Bestimmung des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2011/16/EU entfallen zu lassen, weil eine Mindestschwelle „in der Praxis nicht durchführbar" sei (ErwG 15 der Richtlinie 2014/107/EU). ErwG 10 stellt ausdrücklich dar, dass Mindestbeträge nicht in die Richtlinie aufgenommen worden seien, weil diese leicht umgangen werden könnten, indem Konten auf verschiedene Finanzinstitute aufgeteilt würden.

Das Fehlen einer „*de- minimis*" – Schwelle für zu übermittelnde Kontodaten beruht daher auf dem ausdrücklichen Willen des EU-Gesetzgebers, wobei die Begründung dazu, dass eine solche Regelung eine einfache Umgehung der Ziele der Richtlinie, nämlich die Bekämpfung grenzüberschreitenden Steuerbetrugs und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung, ermöglichen würde, jedenfalls nachvollziehbar ist. Im Lichte dieser Begründung kann davon ausgegangen werden, dass das öffentliche Interesse an der Zweckerreichung das Interesse der Inhaber_innen von betroffenen Konten mit nur kleinen Einlagen am Schutz ihrer personenbezogenen Daten bzw. auf Achtung ihres Privatlebens nach Art. 7 GRC und Art. 8 EMRK überwiegt.

Dem Beschwerdeführer kann dahingehend gefolgt werden, dass der automatische Datenaustausch indiskriminierend vorgesehen ist, das heißt, dass es keines Anfangsverdachts auf einen geplanten Steuerbetrug bedarf, damit der Informationsaustausch zwischen den beteiligten Steuerbehörden vorgenommen wird.

Der Beschwerdeführer verweist in diesem Zusammenhang auf die EuGH-Rechtsprechung zu C-293/12 und C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd et al.*, ECLI:EU:C:2014:238 und C-203/15 und C-698/15, *Tele2 Sverige AB et al.*, ECLI:EU:C:2016:970, wobei diese Verfahren die Vorratsdatenspeicherung zur Kriminalitätsbekämpfung betroffen haben: Es wurde in beiden Entscheidungen des EuGH durch diesen ausgesprochen, dass unter anderem das Faktum, dass die gesammelten Daten in keinem Zusammenhang mit einer geplanten Straftat oder einem Verdacht darauf oder einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit stehen würden, die (breit aufgestellte) Vorratsdatenspeicherung außer Verhältnis stellen würde.

Diese Einschätzung des EuGH kann jedoch nicht ohne Weiteres auf die gegenständliche Situation übertragen werden: zum einen darf nicht übersehen werden, dass die monierte Vorratsdatenspeicherung und die gegenständlichen Regelungen betreffend einen

automatisierten Informationsaustausch zu – vereinfacht – Bankdaten auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen. Darüber hinaus stellte sich der in den beiden zitierten Verfahren in Frage stehende Eingriff durch die Vorratsdatenspeicherung in die Rechte der Betroffenen (gesammelt wurden Name, Anschrift, Rufnummer von Quelle und Adressat_in oder IP-Adresse von allen Personen und allen elektronischen Kommunikationsmitteln sowie sämtliche Verkehrsdaten) nach Art. 7 GRC und Art. 8 EMRK bedeutend schwerer dar, als der gegenständlich zu prüfende: zum ersten wurden durch die flächendeckende Vorratsdatenspeicherung personenbezogene Daten von Betroffenen gesammelt, die Rückschlüsse auf wesentliche Bereiche des Privatlebens von Personen zuließen, zB Gesprächs- bzw. Kommunikationsdaten, Standortdaten, etc. Zum zweiten betraf die Regelung beinahe die gesamte europäische Bevölkerung. Auf den hier monierten Informationsaustausch trifft das nicht zu: hier sind nicht alle Personen betroffen, die elektronische Kommunikationsmittel verwenden oder deren Verkehrsdaten, sondern die kleinere betroffene Gruppe von Personen, die über Konten außerhalb ihres Steueransässigkeitsstaates verfügt. Und darüber hinaus geben die im Zuge des CRS übermittelten Daten nur Auskunft darüber, dass eine – identifizierbare – Person über ein solches Konto mit einem bestimmten Kontowert oder – saldo und Zinsbetrag verfügt. Hingegen werden keine weiteren Rückschlüsse in wesentliche Teile des Privatlebens einer Person dadurch ermöglicht, da die übermittelten Informationen Hinweise zB auf Aufenthalte einer Person an bestimmten Orten, auch auf Herkünfte der Geldbeträge auf dem betroffenen Konto, auf private Beziehungen, auf Gründe, wieso das Konto besteht, uä, *prima facie* nicht erlauben. Der Eingriff in das Privatleben der durch den CRS betroffenen Personen muss daher als wesentlich geringer angesehen werden, als jener durch die Vorratsdatenspeicherung. Die durch den EuGH gezogenen Schlüsse zur Vorratsdatenspeicherung können daher nicht entscheidend auf das gegenständlichen Verfahren übertragen werden.

Auch aus der „safe haven“ - Entscheidung des EuGH ist gegenständlich nichts zu gewinnen (vgl. C-362/14, *Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650), wobei es dabei um die Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland und das dort vorhandene Schutzniveau für Betroffene ging: Dieser Sachverhalt ist mit dem gegenständlichen dahingehend nicht vergleichbar, als hier keine Daten des Beschwerdeführers an ein Drittland übermittelt wurden, und sich daher die Frage nach der Vergleichbarkeit des Schutzniveaus nicht stellt. Wie bereits weiter oben dargestellt erfüllt die gesetzliche Vorgabe der Übermittlung der im GMSG genannten Daten zur Zweckerreichung den Grundsatz der Erforderlichkeit und damit der Datenminimierung.

Zu den europäischen Regimen, die die Übermittlung von Fluggastdaten vorsehen (API-Richtlinie (= *Advance Passenger Information*) und PNR-Richtlinie (= *Passenger Name Record*)) sind zur Zeit Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH anhängig, so zB eines vom Belgischen Verfassungsgericht unter der Zl C-817/19[3], wobei darin insbesondere der Umfang der angefragten Daten zur Zweckerreichung – Kriminalitätsbekämpfung – hinterfragt wurde, und es sich dabei sogar um sensible Daten, zB iZm dem Gesundheitszustand, handelt. Aus den im Rahmen des API- und/oder PNR-Regimes abgefragten Daten können außerdem Hinweise auf eine rassische Herkunft, auf religiöse oder politische Affiliationen oder auf die sexuelle Orientierung abgelesen werden, dies zB durch gebuchte Menüs im Transportmittel oder die Inanspruchnahme von Tarifen für bestimmte Personengruppen. Damit scheidet jedoch eine vergleichbare Übertragung der Bedenken des Belgischen Verfassungsgerichts auf das gegenständliche Verfahren aus, da es sich bei den hier automatisch übertragenen Daten, wie sie zB in § 112 GMSG vorgesehen sind, nicht um solcherart sensible und für den/die einzelne_n Betroffene_n ähnlich umfangreiche handelt, wie beim monierten PNR- und API-Regime. Die Möglichkeit einer entsprechenden Übertragbarkeit der Bedenken aus diesen Vorabentscheidungsverfahren ist daher nicht gegeben.

Damit wird vom erkennenden Senat jedenfalls anerkannt, dass der EuGH iZm der Vorratsdatenspeicherung und dem „safe haven"-Konzept in Bezug auf die USA wiederholt kritisierte, dass europäische und nationale Rechtsgrundlagen zwar einen Zweck von entsprechendem öffentlichen Interesse wahrnehmen, aber die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten indiskriminierend und anlasslos vorsehen würden, der damit einhergehende Eingriff in die Achtung des Privatlebens der Betroffenen schwerwiegend gewesen sei, und es an Schutzmaßnahmen in den Rechtsgrundlagen gefehlt habe. Diese mittlerweile gefestigten Bedenken des EuGH lassen sich jedoch nicht auf das gegenständliche Verfahren übertragen, da es in diesem um einen bedeutend kleineren Umfang betroffener personenbezogener Daten geht, die zudem keine Rückschlüsse auf besonders schutzwürdige Facetten des Privatlebens zulassen, einen weniger großen Personenkreis betreffen, als die Vorratsdatenspeicherung, deren Umfang nicht über das Ziel für die Zweckerreichung hinausschießt und die schließlich den Test der Erforderlichkeit für die Zweckerreichung erfüllen.

Schließlich verweist der Beschwerdeführer noch unter anderem auf eine Stellungnahme des *European Data Protection Supervisor* (EDPS) vom Februar 2015 zum Abkommen zwischen der

---

[3] https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225831&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16001992

EU und der Schweiz über den automatischen Austausch von steuerlichen Informationen[4] und das Schreiben der *Article 29 Data Protection Working Party* (WP 29) vom 18.09.2014[5] inkl. Annex[6]. Diese Stellungnahmen referenzieren wiederholt auf die EuGH-Entscheidung zu *Digital Rights* (siehe weiter oben). Zudem sind die in ihnen enthaltenen Argumente bereits vom Beschwerdeführer in seinen eigenen Eingaben aufgegriffen worden. In Bezug auf die fehlenden Anknüpfungspunkte von Kontoinformationen zu Verdachtsmomenten einer Steuerhinterziehung oder eines Steuerbetrugs, bzw. auf die fehlende Ausnahme für Konten, für die nur ein geringes Risiko besteht, sowie auf die ausreichend eindeutige Definition des Zwecks der Datenverarbeitung, die Sicherung der Betroffenenrechte und die technische Sicherheit wird auf die entsprechenden Anmerkungen in diesem Erkenntnis an anderer Stelle verwiesen (siehe dazu die vorstehenden und nachfolgenden Absätze in diesem Kapitel).

Im Ergebnis kann der erkennende Senat keine Überschreitung des Art. 5 Abs.1 lit. b DSGVO und des Grundsatzes der Datenminimierung und der Erforderlichkeit, wie er in Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO vorgesehen ist, ausmachen.

Datensicherheit: Wenn der Beschwerdeführer wiederholt in seinen Eingaben betont, dass seine Beschwerde auch fehlende Datensicherungsmaßnahmen betreffen würde, bzw. das CRS-System hacker-anfällig sei, so wird er zuerst auf die Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO und damit auf den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit verwiesen:

„Schon bisher wurde die Datensicherheit zu den Grundsätzen des Datenschutzrechts gezählt. Mit Art. 5 Abs. 1 lit. f wurde dies nunmehr ausdrücklich normiert. Wie bereits aus dem Wortlaut deutlich wird, geht dies über die Vertraulichkeit hinaus und umfasst den Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung. Eine Verarbeitung ist dann unrechtmäßig iSd Art. 5 Abs. 1 lit. f, wenn dafür keine Rechtsgrundlage vorliegt (vgl. insb. Art. 6 Abs. 1). Unbefugte können nicht nur sonstige Dritte, sondern auch Mitarbeiter_innen des/der Verantwortlichen sein. Abgestellt wird jedoch nicht nur auf – äußere oder interne – „Angreifer_innen“, sondern auch auf unbeabsichtigte Ereignisse. Ein unmittelbarer Zusammenhang besteht dabei mit den Grundsätzen des Art. 5 Abs. 1 lit. c („Datenminimierung“) und lit. e („Speicherbegrenzung“), weil die Einhaltung dieser Grundsätze die Risiken für eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 lit. f effektiv reduziert.

[4] Abkommen zwischen der EU und der Schweiz über den automatischen Austausch von steuerlichen Informationen | European Data Protection Supervisor (europa.eu)

[5] 20140918_letter_on_oecd_common_reporting_standard.pdf.pdf (europa.eu)

[6] 20140918_annex_oecd_common_reporting_standard.pdf.pdf (europa.eu)

Der Begriff Integrität kann mit Unverfälschtheit oder Unversehrtheit umschrieben werden und bedeutet, dass die Daten nicht von Unbefugten oder sonst unbeabsichtigt verändert oder gelöscht werden dürfen. Mit anderen Worten ist Integrität dann gegeben, wenn die Daten in dem Zustand sind, den der/die letzte zu ihrer Modifikation Berechtigte hergestellt hat. Vertraulichkeit bedeutet, dass Daten nicht von Unbefugten gelesen oder verarbeitet werden dürfen.

Diese sog. Schutzziele sind durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen. In Art. 32 wird dies entsprechend konkretisiert. Dort sind neben der Integrität und der Vertraulichkeit auch die Schutzziele der Verfügbarkeit und der Belastbarkeit erwähnt (s. dazu Art. 32 Rz 40 f). Art. 5 Abs. 1 lit. f fordert einen angemessenen Schutz. Damit ist eine Abwägung angesprochen, die insb. die Risiken für die Betroffenen betrachtet und durch die in Art. 32 normierten Kriterien näher ausgestaltet ist (s. dazu Art. 32 Rz 20 ff). Der Einsatz angemessener Datensicherheitsmaßnahmen ist dabei eine Verpflichtung des/der Verantwortlichen sowie der Auftragsverarbeiter_innen, subjektive Rechtsansprüche einer betroffenen Person ergeben sich allein daraus nach der Rsp aber keine (klarstellend für die neue Rechtslage DSB 13. 9. 2018, DSB-D123.070/0005-DSB/2018, unter Verweis auf die bisherige stRsp zur gleichgelagerten alten Rechtslage nach dem DSG 2000 (DSK 2. 8. 2005, K121.038/0006-DSK/2005) und die Bestätigung durch das BVwG, dass die Geltendmachung spezifischer Datenschutzmaßnahmen einer bescheidmäßigen Absprache nicht zugänglich ist, BVwG 11. 7. 2017, W214 2117640-1 sowie 20. 4. 2017, W214 2007810-1), wenn nicht bereits ein bestimmtes Betroffenenrecht nach Art 15–22 verletzt wurde“ (*Hötzendorfer/Tschohl/Kastelitz* in *Knyrim*, DatKomm Art 5 DSGVO, K54ff (Stand 7.5.2020, rdb.at).

Demnach beinhaltet bereits eine Berücksichtigung des Grundsatzes der Datenminimierung den Aspekt der Datensicherheit und besteht darüber hinaus kein subjektives Recht auf die Vornahme bestimmter Datensicherheitsmaßnahmen, weshalb die diesbezüglichen Argumente des Beschwerdeführers als vom Erforderlichkeitsgrundsatz absorbiert angesehen werden.

Im Zusammenhang damit, dass der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde deutschsprachige und englischsprachige Berichte einer britischen Anwaltskanzlei vorlegte, die auf Datensicherheitsprobleme und Hacking-Vorfälle iZm Steuerbehörden, Regierungsbehörden, Zentralbanken, Finanzinstituten und aus dem privaten Sektor hinweisen, ist anzumerken, dass sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers allerdings keine Hinweise darauf ergeben, dass er selbst Opfer eines Hacker-Angriffs iZm mit dem CRS

geworden ist. Während der erkennende Senat die Verweise des Beschwerdeführers auf Rechtsprechung des EuGH dazu, dass es für die Feststellung des Vorliegens eines Eingriffs in das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens nicht darauf ankomme, ob die betreffenden Informationen über das Privatleben sensiblen Charakter haben oder die Betroffenen durch den Eingriff Nachteile erlitten haben könnten, zur Kenntnis nimmt (vgl. ua C-293/12 und C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd et al.*, ECLI:EU:C:2014:238, RZ 33), so hat aber in Bezug auf die Möglichkeit eines Sicherheitsrisikos für die Daten des Beschwerdeführers gegenständlich kein Eingriff stattgefunden, weshalb der belangten Behörde in diesem Kontext gefolgt werden kann, wenn sie darauf hinweist, dass in Bezug auf dieses Beschwerdevorbringen das Vorliegen einer Rechtsverletzung nicht dargetan wurde.

Rechtmäßigkeit

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO ist eine Verarbeitung ua dann rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der die/der Verantwortliche unterliegt. Da lit. c leg.cit. erfordert, dass die zugrundeliegende Rechtsgrundlage die gerade zu erfüllende Rechtspflicht begründet (vgl. *Kastelitz/Hötzendorfer/ Tschohl* in *Knyrim,* DatKomm Art 6 DSGVO (Stand 7.5.2020, rdb.at)), ist der gegenständliche Sachverhalt, in dem der BMF nach dem GMSG zur entsprechenden Datenverarbeitung verpflichtet wird, unter dieser lit. einzuordnen. Die Rechtsgrundlage ist gemäß Abs. 3 leg. cit. durch Unions- oder nationales Recht festzulegen und hat den Verarbeitungszweck zu enthalten, der ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen muss. Die Rechtsgrundlage hat außerdem in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten legitimen Zweck zu stehen.

Das GMSG setzt die Richtlinie 2011/16/EU um und wurde an die Richtlinie 2014/107/EU angepasst. Es definiert den Zweck der Datenverarbeitung, der, wie bereits beschrieben, im öffentlichen Interesse liegt. Die darin geregelten Verarbeitungen stehen in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten legitimen Zweck. Die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten mittels automatischem Datenaustausch über im Ausland befindliche Kontoinformationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung stellt jedenfalls einen Zweck im öffentlichen Interesse dar, der demokratisch, durch den Gesetzgebungsprozess auf Unionsebene, legitimiert, darüber hinaus ausreichend präzise ist und sich schließlich im Umfang des Datenaustausches an den Grundsatz der Erforderlichkeit hält.

Damit ist die durch den BMF vorgenommene Datenverarbeitung im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. c iVm Abs. 3 DSGVO auch rechtmäßig.

Zum DSG

Im Zusammenhang mit dem in § 1 DSG normierten Recht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse besteht, sind die gerade ausführlich dargestellten Argumente auch für die Rechtfertigung des Eingriffs nach dieser Bestimmung heranzuziehen: Die relevante Rechtsgrundlage, das GMSG, erfüllt die notwendigen Voraussetzungen eines Gesetzes als Grundlage für den Eingriff iSd § 1 Abs. 2 DSG. Der Eingriff geschieht auf Grundlage des berechtigten Interesses der Allgemeinheit an den festgelegten Zielen der Bekämpfung von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und grenzüberschreitendem Steuerbetrug. Um besonders schutzwürdige Daten handelt es sich gegenständlich nicht. Auch wird die Datenverarbeitung nur, wie dargestellt, in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen. Die auf dem GMSG basierende Datenverarbeitung durch den BMF verstößt daher auch nicht gegen § 1 DSG.

3.2.3. Weitere Beschwerdevorbringen

Prüfkompetenz der DSB: Der Beschwerdeführer moniert, dass die Datenschutzbehörde seine Beschwerdegründe dahingehend, sie möge prüfen, ob der CRS mit der DSGVO und den relevanten Grundrechten vereinbar wäre, mit dem Hinweis zurückgewiesen hat, dass sie keine entsprechende Prüfkompetenz habe und keine Befassung eines Gerichts vornehmen könne. In seiner Beschwerde führt der Beschwerdeführer dazu aus, dass der EuGH in der Rechtssache C-362/14, *Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650, festgehalten habe, dass, halte eine Kontrollstelle die Rügen einer Person für begründet, sie ein Klagerecht haben müsse. Es sei Sache des nationalen Gesetzgebers, Rechtsbehelfe vorzusehen, die es der betreffenden nationalen Kontrollstelle ermöglichen würde, die von ihr als begründet erachteten Rügen vor den nationalen Gerichten geltend zu machen, damit diese gegebenenfalls um eine Vorabentscheidung ersuchen könnten.

Darauf ist zu erwidern, dass der hier zitierte Fall bestimmte Kontrollrechte der irischen Datenschutzbehörde betroffen hat, weshalb die entsprechenden Aussagen im Kontext des Klagsbegehren zu lesen sind. Im Übrigen ist auf RZ 64 des zitierten Urteils des EuGH zu verweisen, wonach vorgesehen werden muss, dass, falls eine Kontrollstelle zum Ergebnis kommt, dass das Vorbringen, auf das sich eine Eingabe stützt, unbegründet ist, und die Eingabe deshalb zurückweist, der Person, von der die Eingabe stammt, der Rechtsweg offenstehen muss, damit sie eine solche sie beschwerende Entscheidung vor den nationalen Gerichten anfechten kann. Genau diese Möglichkeit stand dem Beschwerdeführer offen, der

sie auch mit seiner Beschwerde an das BVwG wahrnahm. Ein Rechtsschutzdefizit in Hinblick auf die inhaltlichen Rügen des Beschwerdeführers ist daher nicht ersichtlich.

Anregung der Vorlage an den EuGH: Das zuvor stehende Prüfungsergebnis zeigt auf, dass sich für den erkennenden Senat keine durch den EuGH zu klärenden Fragen in Bezug auf das Beschwerdevorbringen ergeben haben, weshalb der Anregung auf Vorlage näher definierter Fragen an den EuGH nicht gefolgt wird.

4. Da der Sachverhalt feststeht und im Verfahren ausschließlich Rechtsfragen zu klären waren, konnte gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet werden (VwGH, 19.09.2017, Ra 2017/01/0276).

Zu B) Zulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig, weil es an Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs insbesondere zum Grundsatz der Datenminimierung des Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO und zu Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO fehlt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.